

가. 현지조치 명세

순번	제 목	유형	대상부점	감사인
(16)	공매 위임기관 무배분 시 협의 불철저	주의	서울동부지역본부	◇◇◇

나. 현지조치 내용

순번	지 적 사 항	조치유형 (감사인)	재정상 조치금액
(16)	【공매 위임기관 무배분 시 협의 불철저】 □ 「국세징수법」 제57조 제1항 제4호에 따르면 압류재산의 총 추산가액이 강제징수비(선순위채권액이 있는 경우 이를 포함)를 징수하면 남은 여지가 없어 강제징수를 종료할 필요가 있는 경우 압류를 즉시 해제하되, 교부청구나 참가압류와 관계된 체납액에 충당될 여지가 있는 경우에는 강제징수 절차를 진행할 수 있다고 되어 있고 ○ 「압류재산 매각대행업무요강」 제16조 제1항에 따르면 관서의 장과 협의하여 그 결과에 따라 공매대행 업무를 속행하도록 되어 있음 □ 그런데 2019. 11. 12. 용산세무서로부터 수입한 채납자 ○○○ 압류재산(00000-000000-000)의 경우 근저당권자[○○○○(주)]의 채권 설정금액(10억 원)과 압류재산의 감정평가금액(31백만 원)을 감안하면 위임기관에 회수실익이 없어 압류재산을 수입 취소하여야 하는데	주의 (◇◇◇)	-

순번	지 적 사 항	조치유형 (감사인)	재정상 조치금액
	위임기관과 협의 없이 공매를 진행하여 강제징수비 충당과 근저당권자에게만 배분이 되는 등 ○ 위임기관 및 타조세채권 충당이 없으나 공매를 진행한 사례가 총 3건 확인되어 향후 같은 사례가 발생하지 않도록 현지 주의 조치		